

Appunti — Modulo D7: La Proprietà Industriale

Corso: Diritto dell'Informatica T **Normativa:** D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI); Convenzione di Parigi (1884); Convenzione di Monaco (1973); PCT (2004) **Struttura:** domande come titoli — ogni sezione risponde a una domanda reale sull'esame

Quadro Generale

Cosa tutela la Proprietà Industriale?

La proprietà industriale comprende: - **marchi** e altri segni distintivi - **indicazioni geografiche** — segnalano che un prodotto proviene da una zona geografica specifica e che una sua qualità, reputazione o caratteristica è attribuibile a quell'origine (es. “Champagne” per lo spumante francese; “Prosciutto di Parma”) - **denominazioni di origine** — sottocategoria più rigorosa delle indicazioni geografiche: produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire tutte nella zona delimitata. Sì, DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOP (Denominazione di Origine Protetta) sono esattamente questo - **disegni e modelli** — l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte (forma, linee, colori, texture); tutela il design visivo, non la funzione tecnica. Es: la forma di una sedia di design, l'aspetto di un'interfaccia GUI - **invenzioni** (→ brevetto) - **modelli di utilità** — invenzioni minori che non raggiungono la soglia di attività inventiva richiesta per il brevetto “pieno”, ma conferiscono comunque un'utilità pratica al prodotto. Durata 10 anni (vs 20 del brevetto). Es: un nuovo manico ergonomico per uno strumento esistente - **topografie dei prodotti a semiconduttori** — sì, molto specifica: tutela la disposizione tridimensionale degli strati di circuiti integrati (chip). Creata per tutelare il design dell'hardware a livello fisico - **segreti commerciali** — informazioni aziendali riservate (know-how, formule, strategie) che hanno valore proprio perché non note ai concorrenti - **nuove varietà vegetali** — sì, molto specifica: si brevettano cultivar vegetali create con selezione/ibridazione. Rilevante in agricoltura e biotecnologie

La lista è **tassativa**: questi sono tutti e soli gli oggetti che la PI protegge secondo il CPI.

Come si acquistano i diritti di proprietà industriale?

I DPI si acquistano mediante **brevettazione**, **registrazione** e negli altri modi previsti dal CPI.

Via di acquisto	Cosa protegge
Brevettazione	invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali
Registrazione	marchi, disegni, modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori

Cos'è l'esaurimento dei diritti?

Le facoltà esclusive del titolare **si esauriscono** quando il prodotto protetto viene **messo in commercio** dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o del SEE (Spazio Economico Europeo).

In pratica: se compri un prodotto brevettato/marchiato originale, puoi rivenderlo — il titolare non può opporsi a quella singola catena di commercializzazione.

L'esaurimento NON si applica quando sussistono **motivi legittimi** per opporsi all'ulteriore commercializzazione, in particolare quando **lo stato del prodotto è stato modificato o alterato** dopo la prima immissione in commercio. Esempio: se qualcuno compra scarpe Nike, le modifica con materiali non originali e le rivende come Nike, il titolare può opporsi — lo stato del prodotto è stato alterato rispetto a quello immesso dal titolare.

MARCHI

Cosa può essere registrato come marchio?

Possono essere registrati come **marchio d'impresa** tutti i segni — parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto/confezione, combinazioni cromatiche — purché siano atti a:

- **a) distinguere** i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese
- **b) essere rappresentati nel registro** in modo tale da consentire alle autorità e al pubblico di **determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione**

Il secondo requisito (b) riguarda la *rappresentabilità*: il marchio deve poter essere descritto nel registro in modo non ambiguo, così che chiunque capisca esattamente cosa è protetto. Un suono, per esempio, deve poter essere rappresentato con una notazione musicale o uno spettrogramma.

Esempi per categoria: - *Parole*: Microsoft, Nike, Coca-Cola, Apple, Esselunga - *Nomi di persone*: Giorgio Armani, Roberto Cavalli - *Disegni*: logo Nike, logo Ferrari, logo Apple - *Lettere*: LG, HP, OM - *Cifre*: 46, 007, 500 - *Suoni*: Intel inside, Nokia tune, avvio Apple/Windows - *Forma*: bottiglia Coca-Cola, Toblerone - *Combinazioni cromatiche*: logo Apple arcobaleno, logo Google

Perché si classificano i marchi per classi (Classificazione di Nizza)?

La registrazione non è valida “per tutto”: occorre **identificare i prodotti/servizi** per cui si deposita. Si segue la **Classificazione di Nizza** (45 classi). Un marchio si può registrare per una o più classi.

Esempi di classi: prodotti chimici, macchine utensili, abbigliamento, giocattoli, birra, tabacco (prodotti); pubblicità, assicurazioni, servizi medici, servizi legali (servizi).

La classe delimita il **campo di protezione**: Nike per abbigliamento non impedisce automaticamente a chiunque di usare “Nike” per, che so, fertilizzanti (classe diversa).

Quali segni NON possono essere registrati per mancanza di novità?

[fonte: art. 12 CPI] Non possono essere registrati i segni che, alla data del deposito, rientrano in uno dei seguenti casi:

Caso	Cosa impedisce la registrazione	Perché è diverso dai casi precedenti
a)	Segno identico/simile a un marchio o segno distintivo già noto per prodotti/servizi identici o affini → rischio di confusione o associazione	Riguarda marchi già <i>noti</i> (anche non registrati)
b)	Segno identico/simile a una ditta, denominazione sociale, insegna, nome a dominio già adottata → rischio di confusione/associazione	Riguarda non solo i marchi ma qualsiasi segno distintivo aziendale (ragione sociale, insegna, dominio web)
c)	Segno identico a un marchio già registrato nello Stato per prodotti/servizi identici	Caso netto: doppia identità (segno identico E prodotti identici). Nessun margine di valutazione del rischio di confusione — è automaticamente escluso
d)	Segno identico/simile a marchio già registrato per prodotti/servizi identici o affini → rischio di confusione	Come (c) ma si aggiunge la valutazione di somiglianza del segno e affinità dei prodotti
e)	Segno identico/simile a marchio già registrato per prodotti/servizi anche NON affini , se il marchio anteriore gode di rinomanza e l'uso successivo trae indebito vantaggio o reca pregiudizio	Tutela estesa dei marchi rinomati : Rolex, Ferrari, Apple. Non serve affinità dei prodotti — basta la rinomanza e il potenziale vantaggio parassitario
f)	Segno identico/simile a un marchio notoriamente conosciuto ai sensi della Convenzione di Parigi, anche per prodotti non affini, quando ricorrono le condizioni di (e)	Come (e) ma esteso ai marchi notori internazionalmente ai sensi della Convenzione di Parigi, anche se non registrati in Italia

Il **legame tra (f) e (e)**: il caso (f) tutela i marchi “notoriamente conosciuti” ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi (marchi famosi a livello internazionale, es. Coca-Cola). Perché scattino le tutele occorre però che si verifichino le condizioni di (e): cioè che l’uso del nuovo segno tragga indebitamente vantaggio dalla rinomanza o le rechi pregiudizio.

L’eccezione per uso precedente: se qualcuno usava un segno *prima* della registrazione del marchio, ma con *notorietà solo locale* (o senza notorietà), non impedisce la registrazione — MA quel terzo “preutente” **ha diritto di continuare ad usare il segno nei limiti della diffusione locale**, nonostante la registrazione. In pratica: chi

era prima può restare dove era, ma non espandersi.

Cos'è la capacità distintiva? Quando un marchio la perde?

Non basta che un segno non confonda con altri marchi: deve anche avere **capacità distintiva** propria.

Non possono essere registrati i segni privi di carattere distintivo, in particolare:

1. Quelli che consistono **esclusivamente in segni divenuti di uso comune** nel linguaggio corrente o negli usi del commercio. Es: “super”, “extra”, “premium”, “eco” da soli — sono così generici nel commercio che non distinguono nessuna impresa da un'altra
2. Quelli costituiti **esclusivamente da denominazioni generiche** del prodotto/servizio o da **indicazioni descrittive** come specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione. Es: registrare “ROSSO” come marchio per vino, o “VELOCI” per scarpe da corsa, o “Milano” per panettone — sono descrizioni, non distintivi. Non si può monopolizzare una parola che i concorrenti devono usare per descrivere i propri prodotti

Acquisto di capacità distintiva per uso: un segno che di per sé sarebbe privo di carattere distintivo *può* essere registrato se, **prima della domanda**, ha **acquistato capacità distintiva attraverso l'uso** che ne è stato fatto. Esempio: “Post-it” era descrittivo (fogliettino adesivo) ma l'uso massiccio da parte di 3M l'ha reso così riconoscibile da acquisire capacità distintiva.

Decadenza per volgarizzazione: il marchio **decade** se, per fatto o inattività del titolare, diventa nel commercio **denominazione generica del prodotto** o perde comunque la capacità distintiva. Esempio classico: “Cellofan” era un marchio registrato per l'involucro trasparente; per inattività del titolare è diventata la parola comune per quel prodotto. Altri casi storici: “Aspirina”, “Escalator”, “Frisbee” (in alcuni paesi). La domanda “tipo il Domopak?” — no: Domopak è ancora un marchio valido, usato come nome generico nel linguaggio colloquiale ma il titolare lo protegge attivamente.

Cosa distingue un marchio forte da uno debole?

	Marchio forte	Marchio debole
Caratteristica	Nome di fantasia, nessuna attinenza col prodotto	Legato alle caratteristiche del prodotto/servizio
Esempi	Nokia (telefoni), Kodak (foto), Google (ricerca), Nutella (crema di nocciole), Diesel (abbigliamento)	Divani & divani, Poltronesofà, Benagol, Momendol, Condiriso
Tutela	Più ampia: anche piccole varianti sono vietate	Più ristretta: bastano lievi varianti per non incorrere in confondibilità

Il motivo: il marchio forte è l'unico elemento che identifica il produttore (non c'è nient'altro nel nome che dica al pubblico cosa il prodotto fa). Il marchio debole contiene informazioni già nel nome, quindi la tutela è limitata a evitare solo la confusione effettiva.

Cosa non può MAI essere registrato come marchio?

[fonte: art. 14 CPI] Indipendentemente dalla novità e dalla capacità distintiva, non possono essere registrati:

- **a)** segni **contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume**
- **b)** segni **idonei a ingannare il pubblico** (sulla provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti/servizi)
- **c)** segni il cui uso costituirebbe **violazione di un diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi** (es. non puoi registrare come marchio il logo di un altro, anche se lui non lo usa come marchio)

Quando decade un marchio?

[fonte: art. 26 CPI] Il marchio d'impresa decade se:

- **a)** diventa **idoneo a indurre in inganno** il pubblico circa natura, qualità o provenienza dei prodotti/servizi, a causa del modo in cui viene usato dal titolare o con il suo consenso (es. “Poltronesofà” non potrebbe decadere per questo motivo solo perché ha smesso di dire “artigiani della qualità” in pubblicità — la decadenza si ha se il marchio stesso inganna, non la pubblicità)
- **b)** diventa **contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume**

Si noti la differenza tra **nullità** (il marchio non avrebbe mai dovuto essere registrato) e **decadenza** (nasce valido ma perde i requisiti nel tempo).

Quanto dura la registrazione e chi può richiederla?

Durata: 10 anni dalla data di deposito. **Rinnovabile indefinitamente** per periodi di 10 anni (a differenza del brevetto, che ha durata fissa non rinnovabile).

Effetti: decorrono dal giorno successivo alla data di deposito. La protezione vale per i prodotti/servizi indicati nella registrazione **e** per quelli affini.

Chi può registrare: chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella propria impresa o in imprese di cui abbia il controllo. **Non può** registrare chi agisce in **mala fede**.

Anche enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni) possono registrare marchi, anche basati su elementi del patrimonio culturale/architettonico del territorio.

Quali diritti ottieni dalla registrazione del marchio?

[fonte: art. 20 CPI] La registrazione attribuisce:

1. **Facoltà di uso esclusivo** del marchio
2. **Diritto di vietare ai terzi**, senza consenso, di usare nell'attività economica:

Tipo di tutela	Segno	Prodotti/Servizi	Ulteriore requisito
a) Tutela base	identico al marchio	identici	nessuno
b) Tutela da confusione	identico o simile	identici o affini	rischio di confusione o associazione

Tipo di tutela	Segno	Prodotti/Servizi	Ulteriore requisito
c) Tutela da rinomanza	identico o simile	anche NON affini	il marchio gode di rinomanza + indebito vantaggio o pregiudizio

Il caso (c) è quello dei marchi famosi: Ferrari può vietare a chiunque di usare “Ferrari” o il suo logo anche per prodotti completissimamente diversi (profumi, penne, abbigliamento), perché l’uso parassitario sfrutterebbe la rinomanza del marchio pur senza confondere nessuno.

Quando il titolare NON può vietare l’uso del proprio marchio?

[fonte: art. 21 CPI] Il titolare **non può vietare** l’uso del proprio marchio se l’uso è conforme ai **principi della correttezza professionale** e riguarda:

- **a) Il nome o indirizzo** di una persona fisica (es. un artigiano di nome “Ferrari” può chiamare la sua bottega “Laboratorio Ferrari” anche se esiste il marchio Ferrari — se è il suo vero nome e non c’è intenzione di sfruttare la rinomanza altrui)
- **b) Indicazioni descrittive** — specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione, altre caratteristiche (es. un meccanico può dire che ripara “auto Ferrari” — sta usando il nome per descrivere il servizio offerto, non per identificare la sua impresa)
- **c) Il marchio per indicare la destinazione** del prodotto/servizio, in particolare come **accessori o pezzi di ricambio** (es. un produttore di cartucce sostitutive può scrivere “compatibile con stampanti HP” — usa il marchio HP per indicare la destinazione del prodotto)

I **principi della correttezza professionale** significano che l’uso deve essere onesto, non ingannevole, non deve sfruttare la reputazione altrui, e non deve far credere al pubblico che ci sia un’associazione commerciale con il titolare del marchio. Il test è: “il consumatore medio potrebbe pensare che questo uso implichi un accordo con il titolare?” Se sì, non è corretto.

Cos’è l’unitarietà dei segni distintivi?

[fonte: art. 22 CPI] È **vietato** adottare come **ditta, ragione sociale, insegna, nome a dominio** (o altro segno distintivo) un segno uguale o simile all’altrui marchio, se può derivarne un **rischio di confusione** per il pubblico tra le attività d’impresa.

In cosa è diverso dalle regole già viste? Le regole del §2.3 riguardano il divieto di *registrare* un marchio identico/simile ad un altro. L’unitarietà dei segni distintivi va in direzione opposta e più ampia: vieta di usare il marchio altrui come **qualsiasi altro segno identificativo** della propria impresa — compreso il nome della società, il dominio web, l’insegna del negozio. Il principio è che tutti i segni distintivi dell’impresa devono essere “unitariamente” coerenti: non puoi creare confusione tramite un percorso alternativo al marchio. Il divieto si estende anche ai marchi rinomati, anche per attività non affini.

Come si trasferisce un marchio?

[fonte: art. 23 CPI] Il marchio può essere:

- **Trasferito** (venduto) **in totalità o in parte** — la parte si riferisce ai prodotti/servizi per cui è registrato: puoi cedere il marchio solo per alcune classi merceologiche e tenerlo per altre. Es: il marchio “X” registrato per abbigliamento (classe 25) e profumi (classe 3) può essere ceduto solo per i profumi, mantenendo i diritti sull’abbigliamento. Non si “vende metà logo” fisicamente, si suddivide per categoria.
- **Concesso in licenza** (anche non esclusiva) per la totalità o parte dei prodotti/servizi e per la totalità o parte del territorio dello Stato. Sì, il caso della saponeria è corretto: puoi licenziare il tuo marchio solo per la Lombardia, o solo per detersivi e non per profumi.

Limite: da trasferimento e licenza non deve derivare **inganno** nelle caratteristiche essenziali del prodotto. Se il marchio ha una reputazione di qualità, il licenziatario deve mantenerla.

Cosa succede ai nomi a dominio che violano un marchio?

[fonte: artt. 118 e 133 CPI] La registrazione di un nome a dominio aziendale in **violazione dell’art. 22 (unitarietà dei segni)** o in **mala fede** (domain squatting) può essere, su domanda dell’avente diritto: - **revocata**, oppure - **trasferita** all’avente diritto dall’autorità di registrazione

L’autorità giudiziaria può disporre in via **cautelare** l’inibitoria dell’uso del dominio illegittimo e il suo **trasferimento provvisorio**, anche con cauzione.

BREVETTI

Cosa può essere brevettato?

[fonte: art. 45 CPI] Possono costituire oggetto di brevetto le **invenzioni** di **ogni settore della tecnica** che siano: 1. **nuove** 2. che implicino un’**attività inventiva** 3. atte ad avere un’applicazione industriale

Cosa NON si considera invenzione?

[fonte: art. 45 CPI] **Non sono considerate invenzioni:** - **a)** le **scoperte**, le **teorie scientifiche** e i **metodi matematici** - **b)** i **piani, principi e metodi** per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, e i **programmi di elaboratore** - **c)** le **presentazioni di informazioni** (es. formato di un documento, metodo di presentazione dati, un grafico)

Il cruciale “in quanto tale”: la brevettabilità è esclusa **solo nella misura in cui il brevetto concerne** queste categorie **in quanto tali**. Non è un divieto assoluto — è un divieto di brevettare la *cosa pura*.

In pratica: non puoi brevettare un algoritmo matematico *come algoritmo*. Ma se quell’algoritmo è incorporato in un sistema che produce un **effetto tecnico ulteriore** (controlla un motore industriale, riduce i consumi di un chip, ottimizza il routing di rete) — allora il brevetto è ammissibile, perché l’invenzione non è il software “in quanto tale” ma il sistema tecnico che lo include.

Esempio: non puoi brevettare “algoritmo A ” per il *pathfinding* (è un metodo matematico). Puoi brevettare ”sistema di navigazione robotica che utilizza l’algoritmo A per ottimizzare il consumo energetico dei motori” — il software è parte di un’invenzione tecnica con effetti fisici misurabili.

Cosa non può essere brevettato per ragioni etiche o mediche?

[fonte: artt. 46 e 50 CPI]

- a) i metodi per il **trattamento chirurgico o terapeutico** del corpo umano o animale, e i metodi di **diagnosi** applicati al corpo umano o animale (i medici devono poter usare le tecniche senza licenze)
- b) le **varietà vegetali** e le **razze animali**
- invenzioni la cui **attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume** (es. armi biologiche, clonazione umana riproduttiva) — ma l’attuazione non si considera contraria all’ordine pubblico solo perché *vietata da una legge*: serve un giudizio più sostanziale

Quali sono i tre requisiti del brevetto?

[La prof. segnala questa sezione come “BENE!” — da sapere assolutamente]

1) NOVITÀ [art. 46 CPI]

Un’invenzione è **nuova** se non è compresa nello **stato della tecnica**.

Stato della tecnica = tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, nel territorio dello Stato o all’estero, **prima della data di deposito** della domanda, mediante descrizione scritta od orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.

Sì: anche qualcosa non brevettato ma di *common knowledge* (documentato, accessibile, noto) rende la cosa non brevettabile per mancanza di novità. Se esiste un articolo scientifico che descrive l’invenzione prima del tuo deposito, non puoi brevettarla. La data di deposito è il momento di riferimento — prima di depositare, tieni segreto.

2) ATTIVITÀ INVENTIVA [art. 48 CPI]

Un’invenzione implica un’**attività inventiva** se, per una **persona esperta del ramo**, essa **non risulta in modo evidente** dallo stato della tecnica.

Il riferimento all’“esperto del ramo” è il punto chiave: non si valuta dalla prospettiva di un novizio né di un genio, ma di un professionista competente nel settore che conosce tutto lo stato della tecnica. Se un esperto, guardando lo stato dell’arte, avrebbe potuto arrivare a quella soluzione senza particolari sforzi creativi — non c’è attività inventiva. In sostanza: l’invenzione deve essere un salto creativo, non un passo ovvio. Esempio: combinare due tecniche già note in modo ovvio non è invenzione; trovare una nuova applicazione non evidente di un principio noto può esserlo.

3) INDUSTRIALITÀ [art. 49 CPI]

Un’invenzione è atta ad avere un’**applicazione industriale** se il suo oggetto può essere **fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria**, compresa quella agricola.

È un requisito di praticabilità concreta: l’invenzione non deve essere solo teorica, deve poter essere realizzata o usata da qualcuno in un contesto produttivo.

Come funziona la divulgazione prima del deposito?

[fonte: art. 47 CPI] Una **divulgazione** dell'invenzione **non è presa in considerazione** (= non distrugge la novità) se: - si è verificata nei **6 mesi precedenti** il deposito, E - risulta direttamente/indirettamente da un **abuso evidente** ai danni del richiedente (es. qualcuno ha rubato l'invenzione e l'ha pubblicata)

Stessa esenzione per divulgazioni avvenute in **esposizioni internazionali ufficialmente riconosciute**.

Cos'è il diritto di priorità?

[fonte: art. 4 CPI] Chi deposita una domanda di brevetto in uno Stato che fa parte di una Convenzione internazionale (es. Convenzione di Parigi) ha **12 mesi** per valutare in quali altri Paesi chiedere la tutela, senza dover depositare in tutti contemporaneamente.

Vantaggio: la **data di priorità** (primo deposito) vale come data di riferimento per la novità anche nei depositi successivi negli altri Paesi. Serve per guadagnare tempo senza perdere la novità.

Come si deposita un brevetto in Italia?

[fonte: art. 147 CPI] Domanda su modulo scaricabile dal sito dell'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**.

Modalità: online sul sito UIBM, presso qualsiasi Camera di Commercio, o per raccomandata A/R all'UIBM a Roma.

Allegati obbligatori: riassunto con disegno principale; **descrizione** vera e propria e **rivendicazioni**; disegni dell'invenzione; versione in inglese delle rivendicazioni; ricevuta pagamento dei diritti; designazione dell'**inventore**; documento di priorità (eventuale).

Come si descrive un'invenzione brevettabile?

[fonte: art. 51 CPI] L'invenzione deve essere descritta in modo **sufficientemente chiaro e completo** perché ogni **persona esperta del ramo** possa **attuare**la. Deve avere un **titolo** corrispondente al suo oggetto.

Esempio di descrizione brevettuale (struttura tipo): *“Titolo: Dispositivo per l'ottimizzazione del consumo energetico nei motori elettrici tramite controllo adattivo a microprocessore. Campo tecnico: la presente invenzione riguarda i sistemi di controllo per motori elettrici. Problema tecnico: i sistemi noti non adattano i parametri di controllo in tempo reale. Soluzione: un circuito integrato con processore X che monitora la corrente e regola il ciclo PWM ogni 10ms secondo l'algoritmo Y... Rivendicazione 1: un dispositivo caratterizzato dal fatto che...”*

Una descrizione troppo vaga non porta alla concessione del brevetto.

Cosa sono le rivendicazioni?

[fonte: art. 52 CPI] Le **rivendicazioni** indicano specificatamente cosa si intende debba formare **oggetto del brevetto**. Determinano i **limiti della protezione**.

La descrizione e i disegni servono a *interpretare* le rivendicazioni, non a estenderne il campo.

I limiti devono garantire sia un'equa protezione al titolare sia una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. Si tiene conto di ogni elemento equivalente agli elementi indicati nelle rivendicazioni (= non basta cambiare qualcosa di marginale per eludere il brevetto).

Quando diventano pubblici gli effetti del brevetto?

[fonte: art. 53 CPI] I diritti esclusivi si acquistano con la **concessione del brevetto**. Ma gli **effetti** decorrono dalla **data in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico** (= protezione retroattiva alla pubblicazione della domanda).

Quando viene pubblicata la domanda? - Dopo **18 mesi** dalla data di deposito o di priorità, OPPURE - Dopo **90 giorni** dal deposito se il richiedente ha dichiarato di volerla rendere **immediatamente accessibile**

In pratica: depositi oggi. La domanda diventa pubblica dopo 18 mesi (o 90 giorni se lo chiedi). Da quel momento, i tuoi diritti esclusivi decorrono retroattivamente dalla data di pubblicazione — anche se il brevetto verrà formalmente concesso solo più tardi. Nel periodo tra deposito e pubblicazione, l'invenzione è protetta “in modo silente”: i terzi non la conoscono (ancora segreta), ma se la copiano dopo la pubblicazione saranno responsabili retroattivamente.

Quanto dura un brevetto?

20 anni dalla data di deposito. Non è rinnovabile, né può essere prorogato.

Differenza fondamentale col marchio: il marchio è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni; il brevetto invece ha una scadenza assoluta — dopo 20 anni l'invenzione entra in pubblico dominio.

Come si mantiene un brevetto?

[fonte: art. 76 CPI — sezione “mantenimento”]

Obbligo	Termine
Attuazione dell'invenzione	Entro 3 anni dalla data di concessione del brevetto
Attuazione continuativa	Non può essere sospesa per più di 3 anni consecutivi
Diritti annuali di mantenimento	Pagamento periodico; in caso di mancato pagamento, 6 mesi di proroga prima della decadenza

Se il brevetto decade per mancato pagamento entro i 6 mesi di proroga, si perde il diritto.

Cos'è il brevetto europeo?

[fonte: art. 79 CPI] Il brevetto europeo rilasciato **per l'Italia** conferisce gli stessi diritti e il medesimo regime dei brevetti italiani, decorrente dalla data di pubblicazione della menzione di concessione nel **Bollettino europeo dei brevetti**.

Il titolare deve fornire all'UIBM una **traduzione in italiano** entro **3 mesi**; senza traduzione, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, **senza effetto in Italia**.

Chi è titolare dei diritti morali e patrimoniali del brevetto?

Diritto morale [art. 62 CPI]: il diritto di essere riconosciuto **autore** dell'invenzione è inalienabile e spetta sempre all'inventore (e dopo la sua morte al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai parenti fino al 4° grado — in quest'ordine).

Diritti patrimoniali [art. 63 CPI]: alienabili e trasmissibili. Il diritto al brevetto spetta all'**autore** e ai suoi **aventi causa**.

Chi è titolare del brevetto quando inventa un dipendente?

[fonte: artt. 64-65 CPI] La prof. segnala come “BENE!! Confronto con software dei dipendenti” — da sapere assolutamente.

Tre casi:

CASO 1 — Attività inventiva prevista dal contratto e retribuita

Condizioni: (a) il contratto di lavoro prevede l'attività inventiva come oggetto, E (b) quella attività è specificamente retribuita.

→ Tutti i diritti patrimoniali vanno al **datore di lavoro**. → Il **diritto morale** (essere riconosciuto autore) resta sempre all'inventore.

Logica: l'inventore è già stato pagato per inventare — il datore si è “comprato” i frutti dell'attività inventiva.

CASO 2 — Invenzione fatta nell'esecuzione del rapporto, senza retribuzione specifica per inventare

Condizioni: c'è un rapporto di lavoro, l'invenzione nasce nell'esecuzione di quel rapporto, ma non c'era una retribuzione specifica per l'attività inventiva.

→ Tutti i diritti patrimoniali vanno al **datore di lavoro**. → Il **diritto morale** resta all'inventore.
→ L'inventore ha però diritto a un **equo premio** se il datore ottiene il brevetto o sfrutta l'invenzione in regime di segreto industriale.

Il premio si calcola tenendo conto di: importanza dell'invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita, contributo dell'organizzazione del datore.

Logica: il datore ha creato le condizioni (struttura, strumenti, know-how aziendale) che hanno permesso l'invenzione, quindi prende i diritti; ma l'inventore ha dato qualcosa in più rispetto al suo ruolo, quindi va compensato.

CASO 3 — Invenzione nel campo di attività del datore, senza rapporto contrattuale diretto

Condizioni: non ricorrono le condizioni dei casi 1 e 2 (es. dipendente che inventa qualcosa correlata all'azienda ma fuori dal rapporto di lavoro), ma l'invenzione rientra nel campo di attività del datore.

→ I diritti patrimoniali restano all'**inventore**. → Il **datore** ha un **diritto di opzione** (entro **3 mesi** dalla comunicazione del deposito della domanda) per: - acquisire l'uso esclusivo o non esclusivo, oppure - acquistare il brevetto, oppure - chiedere brevetti all'estero per la stessa invenzione

→ Il datore deve **pagare un canone o un prezzo** (deducendo gli aiuti che ha eventualmente fornito all'inventore per svilupparla).

→ I rapporti si risolvono di diritto se il corrispettivo non viene pagato integralmente alla scadenza.

NOTA: la “finzione di invenzione durante il rapporto”

[fonte: art. 65, ultimo comma CPI] **Attenzione!** Si considera fatta *durante* l'esecuzione del rapporto di lavoro un'invenzione per la quale sia chiesto brevetto entro **1 anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda** (privata o pubblica).

Perché questa “finzione”? Senza questa regola, basterebbe dimettersi il giorno prima di depositare il brevetto per appropriarsi dei frutti di un'invenzione sviluppata interamente grazie alle risorse aziendali. Il legislatore ha introdotto una **presunzione**: se brevetti entro un anno dall'uscita dall'azienda e l'invenzione rientra nel suo campo, si presume che la tu abbia sviluppata durante il rapporto. Dopo un anno, non si applica più la finzione.

In cosa consiste il diritto di brevetto?

[fonte: art. 66 CPI] Il brevetto conferisce la **facoltà esclusiva di attuare l'invenzione** e di **trarne profitto nel territorio dello Stato** (per i diritti esteri, serve brevettare nei singoli paesi o tramite brevetto europeo/PCT).

In particolare:

- **Se oggetto del brevetto è un PRODOTTO**: diritto di vietare ai terzi (senza consenso) di **produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare** il prodotto
- **Se oggetto del brevetto è un PROCEDIMENTO**: diritto di vietare ai terzi di **applicare il procedimento**, e di **usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto** con quel procedimento

Le casistiche del brevetto di procedimento: il brevetto di procedimento è complicato perché protegge non un oggetto fisico ma un *come si fa qualcosa*. Supponi di brevettare il procedimento chimico per produrre il composto X. Se un concorrente produce lo stesso composto X — come puoi sapere se ha usato il tuo procedimento o un altro?

La legge introduce una **presunzione**: il prodotto identico si presume ottenuto con il procedimento brevettato (= tocca al concorrente dimostrare il contrario) in due casi: - Se il prodotto ottenuto con il procedimento è **nuovo** (non esisteva prima in commercio — probabilmente l'unico modo per farlo è il tuo procedimento) - Se c'è **sostanziale probabilità** che il prodotto identico sia stato fabbricato con il procedimento E il titolare non è riuscito a determinare (pur con ragionevoli sforzi) il procedimento effettivo

In pratica: se la Coca-Cola brevettasse il procedimento per produrre la sua formula, e un concorrente iniziasse a vendere un liquido con lo stesso sapore identico, tocca al

concorrente dimostrare che non ha usato la formula di Coca-Cola.

Quando non si applica il diritto esclusivo di brevetto (limitazioni)?

[fonte: art. 68 CPI] Il diritto esclusivo **non si estende** agli atti compiuti: - in **ambito privato a fini non commerciali** (uso personale, ricerca individuale) - a **titolo sperimentale** (ricerca scientifica sull'invenzione stessa)

Preuso [art. 68 c. 3 CPI]: chi, nei **12 mesi anteriori** alla data di deposito o di priorità, abbia già fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, **può continuare ad usarla nei limiti del preuso** (stesso volume, stesse condizioni). Questa facoltà è **trasferibile solo insieme all'azienda** — non separatamente. La prova del preuso è a carico del preutente.

Quando un brevetto è nullo?

[fonte: artt. 76-80 CPI] Il brevetto è **nullo** se: - l'invenzione **non era brevettabile** (art. 45, 46, 48, 49, 50 CPI) - la descrizione **non era sufficientemente chiara e completa** da consentire a una persona esperta di attuarla - l'oggetto del brevetto **si estende oltre** il contenuto della domanda iniziale - il **titolare non aveva diritto** di ottenerlo e l'avente diritto non ha esercitato le facoltà previste dall'art. 118

La **nullità ha effetto retroattivo** — ma non pregiudica: atti esecutivi già compiuti in forza di sentenze di contraffazione passate in giudicato; contratti già eseguiti; pagamenti già effettuati a titolo di equo premio, canone o prezzo.

SANZIONI

Quali sanzioni per uso fraudolento di marchi e brevetti?

[fonte: artt. 127-128 CPI]

Condotta	Sanzione
Apporre indicazioni false per far credere che un oggetto sia protetto da brevetto/disegno/modello/topografia o che il marchio sia registrato	Sanzione amministrativa da 150 € a 1.500 €
Usare un marchio dopo che la sua registrazione è stata dichiarata nulla (se la nullità comporta l'illiceità dell'uso), o sopprimere il marchio del produttore/commerciante da cui si sono ricevuti i prodotti	Sanzione amministrativa fino a 2.065,83 € (anche senza danno al terzo)

Domande di Autoverifica — Risposte

1. Differenze tra brevettazione e registrazione — con esempi

La risposta non era presente negli appunti grezzi (“non lo so”). Risposta completa:

Brevettazione protegge **invenzioni**: il diritto nasce con la *concessione del brevetto* dopo esame da parte dell’UIBM. Dura **20 anni**, non rinnovabile. Oggetti: invenzioni industriali, modelli di utilità, nuove varietà vegetali. Esempi: brevetto del processo Haber-Bosch per la sintesi dell’ammoniaca; brevetto del vaccino mRNA di Moderna; brevetto del transistor.

Registrazione protegge **segni distintivi**: il diritto nasce con la *registrazione* stessa (effetti dal giorno successivo al deposito). Dura **10 anni**, rinnovabile indefinitamente. Oggetti: marchi, disegni, modelli, topografie di semiconduttori. Esempi: marchio “Apple” (mela morsicata) per computer e telefoni; design registrato della bottiglia Coca-Cola; topografia del chip Intel i9.

Differenza sostanziale: il brevetto premia l’*invenzione tecnica* — l’idea nuova e utile — e ha durata limitata perché dopo il monopolio cade e l’invenzione è liberamente sfruttabile da tutti. La registrazione tutela l’*identità commerciale* — non c’è ragione di scadenza, finché il marchio distingue e viene rinnovato.

2. Tre requisiti di brevettabilità

Risposta sostanzialmente corretta. Precisazione su “attività inventiva”: non basta che ci sia stato impegno o sforzo — si valuta dal punto di vista di un **esperto del ramo** che conosce tutto lo stato della tecnica. Se quell’esperto avrebbe potuto arrivarci da solo “in modo evidente”, non c’è attività inventiva.

3. Software e brevettabilità — la regola “in quanto tale”

Risposta corretta. L’“effetto tecnico ulteriore” significa: il software deve produrre un risultato tecnico concreto sul mondo fisico (controllare un macchinario, ottimizzare un processo hardware, ridurre consumi energetici) che va *oltre* la normale interazione computer-utente. Un software che migliora solo l’interfaccia utente, velocizza il calcolo generico o gestisce dati non ha effetto tecnico ulteriore. Un software che controlla una turbina, elabora immagini mediche, o gestisce il freno ABS — sì.

4. Tre casi di invenzione dei dipendenti

Risposta corretta nella sostanza. Precisazione sul **Caso 3**: i diritti sono dell’inventore, ma il datore ha un **diritto di opzione** (non solo “acquistare”), esercitabile entro **3 mesi** dalla comunicazione del deposito. E se non paga integralmente il corrispettivo dovuto, il rapporto si risolve di diritto.

5. Marchio forte/debole e decadenza

Risposta corretta. Aggiunta: la **decadenza per perdita della capacità distintiva** (volgarizzazione) si verifica quando il marchio diventa la denominazione generica del prodotto *per fatto o inattività del titolare*. Il titolare deve difendere attivamente il marchio (diffide, azioni legali, comuni-

cazioni che il termine è marchio registrato). Chi non lo fa rischia la volgarizzazione (cfr. “Cellofan”, “Escalator” in certi paesi).

Riepilogo Comparativo Marchio/Brevetto

	MARCHIO	BREVETTO
Cosa tutela	segni distintivi dell'impresa	invenzioni tecniche
Via di acquisto	registrazione	brevettazione (concessione)
Durata	10 anni, rinnovabile ∞	20 anni, non rinnovabile
Requisiti	novità, capacità distintiva	novità, attività inventiva, industrialità
Ufficio competente	UIBM	UIBM
Effetti	dal giorno dopo il deposito	dalla pubblicazione della domanda
Trasferibile	sì, anche parzialmente	sì
Tutela rafforzata	marchi rinomati → anche prodotti non affini	brevetto di prodotto e di procedimento